

1500771-57.2018.8.26.0038

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... portanto, é de rigor com reconhecimento de furto qualificado pelo concurso de de duas ou mais agentes.

No entanto, apesar dos esforços da autoridade policial e polícia técnica, não foi possível a produção da prova pericial, tornando-se inviável a aplicação da qualificadora do arrombamento (fls.274 e 280).

Por fim, tratando-se de furto qualificado, incabível o aumento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500771-57.2018.8.26.0038 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500771-57.2018.8.26.0038

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2036145/2018 - DEL.POL.ARARAS, 1287478 - DEL.POL.ARARAS, 4949/18/805 -

DEL.POL.ARARAS, 2036145 - DEL.POL.ARARAS, 4949/18/805 - DEL.POL.ARARAS, 2036145 -

DEL.POL.ARARAS, 4949/18/805 - DEL.POL.ARARAS, 2036145 - DEL.POL.ARARAS, 4949/18/805

- DEL.POL.ARARAS, 2036145 - DEL.POL.ARARAS, 4949/18/805 - DEL.POL.ARARAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIELA EDUARDA VITOR e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face dos acusados GABRIELA EDUARDA VITOR e FERNANDO BORGES CERQUEIRA, para apurar a prática do delito previsto no artigo 155, §§1º (durante repouso noturno) e 4º, incisos I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de pessoas), na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 19 de agosto de 2018, por volta das 23h44min, na Chácara nº 5, bairro Jardim Aeroporto, Unidade Rural, nesta cidade de Araras, os acusados, com comunhão de esforços e unidade de desígnios, durante o repouso noturno, subtraíram para si, mediante rompimento do alambrado que dá acesso à chácara e pelo rompimento de porta, 01 (uma) rede, 01 (uma) toalha de mesa bordada, 01 (um) par de botas, 02 (dois) cobertores de casal, 01 (um) climatizador da marca "Cônsul", 01 (uma) panificadora portátil da marca "Arno", 01 (um) estojo de CD's contendo vários CD's de filmes, 01 (uma) bolsa contendo vários cosméticos e perfumes, 01 (um) par de chinelos, 01 (um) conjunto feminino, 06 (seis) litros de cachaças, 18 (dezoito) latas de cervejas de diversas marcas, 02 (duas) sacolas contendo em seu interior vários produtos de mercearia, 01 (um) litro de Amarula, 01 (um) litro de Whisky da marca "Ballantines", 08 (oito) litros de vinhos de diversas marcas, e 01 (um) edredom de casal; tudo avaliado em um total de R\$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), pertencentes à vítima Ademilde Terezinha Mendes Marques.

A denúncia foi recebida dia 03 de setembro de 2018 (fls. 125/126), os réus foram devidamente citados (fls. 170 Gabriela - 178 Fernando) e apresentaram defesa prévia (fls. 154/158 Gabriela - 188/190 Fernando).

Durante a audiência de instrução foram ouvidos a vítima (fls. 250), testemunhas (fls. 251/253) e interrogado os réus (fls. 254/255).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais (fls. 529/535-540/545). O Ministério Público pediu a condenação dos acusados nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteou, pela absolvição dos réus, e outros benefícios legais.

É O RELATÓRIO. PASSO A FUNDAMENTAR.

Não há preliminares.

No mérito, procede parcialmente a pretensão punitiva estatal.

A materialidade veio comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06), pelo boletim de ocorrência (fls. 45/49), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 52/53), fotografia (fls. 54), pelo auto de avaliação (fls. 55/56), além da prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

Interrogado em juízo, o réu Fernando Borges Cerqueira disse que é funileiro, mora com seus pais e tem dois filhos. Contou ser namorado da ré Gabriela. Declarou que no dia dos fatos recebeu a ligação de dois colegas pedindo para ele leva-los para furtar uma chácara e que aceitou. Afirmou que a ré estava com ele e a enganou, la dizendo que iria no Bar do Cris com dois amigos. Disse que pegou os amigos no caminho e os deixou na chácara para furtar. Declarou que foi até a cascata com a ré e que por volta das 23:30 recebeu a ligação dos dois amigos de haviam consumado o furto. Narrou que o réu foi até o local dos fatos e avistou duas trouxas. Esclareceu que quando colocava as trouxas no interior do veículo foram surpreendidos pela polícia e que ele e a ré. Relatou que a ré não sabia que eles estavam ali para furtar o local. Verbalizou que os dois amigos que estavam furtando conseguiram fugir. Afirmou que não chegou ingressar no interior da chácara. Alegou não ter feito nenhuma viagem com os pertences da vítima (fls. 254).

Interrogada em juízo, a ré Gabriela Eduarda Vitor informou que é confeiteira e vive em união estável com o réu Fernando, apesar de morar com os pais. Narrou que no dia dos fatos o réu chamou ela para ir até a cascata. Disse que o réu deu carona para dois amigos e os deixaram em uma chácara que estaria tendo uma festa. Afirmou que mais tarde recebeu uma ligação dos dois amigos pedindo para busca-los e que os

mesmos precisavam retirar alguns pertences do local dado por parentes. Contou que os réus se deslocaram novamente para chácara e foram presos em flagrante com a chegada da polícia. Alegou não entender o que estava ocorrendo. Afirmou que tinha pertences dentro do veículo, mas pensou que era dos parentes dos dois amigos do réu. Contou não saber como os pertences foram parar dentro do veículo, pois ela estava dentro do carro mexendo no celular. Disse que os comparsas estavam do lado de fora da chácara. (fls. 255).

A vítima Ademilde Terezinha Mendes Marques declarou que um casal invadiu seu imóvel durante a noite. Esclareceu que não mora no local e que estava dormindo. Contou que os réu fizeram muito barulho, os vizinhos ouviram e ligaram para ela. Disse que os réus quebraram o alambrado e a porta para acessar a residência, além de danificar outros objetos. Narrou que os réus levaram vários pertences como eletrodomésticos, bebidas alcoólicas etc. Esclareceu que a maior parte dos objetos não estava mais na chácara, já havia sido levados e os demais estavam dentro do carro dos réus. Narrou que um vizinho presenciou os fatos e acionou a polícia (fls. 250).

A testemunha Valter Donizeti Alves informou que estava na chácara, que fica em frente à da vítima. Narrou que começou ouvir barulho vindo da referida chácara. Afirmou ter percebido que haviam quatro pessoas na chácara e saber que a vítima não costuma ir na chácara naquele horário. Narrou ter visto quando os indivíduos jogaram uma sacola para o lado externo, sobre a cerca. Esclareceu ter notado que dois indivíduos pularam a cerca de dentro para fora e um logo após chegou um veículo, de cor prata, e começaram a levar os objetos para o veículo. Disse que imediatamente acionou a polícia. Declarou que os policiais conseguiram prender os réus em flagrante, mas dois indivíduos conseguiram fugir. Explicou que o furto ocorreu durante a noite (fls. 251).

O policial militar Thiago Bueno de Oliveira narrou que foram acionados via COPOM para comparecer no local. Esclareceu que ao chegarem na chácara avistaram os réus do lado de fora e outros dois indivíduos dentro da chácara que conseguiram empreender fuga. Contou que em solo policial a ré Gabriela afirmou que foi até o local levar os indivíduos para furtar. Disse que a grade dos fundos e a porta de acesso à residência estavam arrombados. Narrou que parte dos bens subtraídos estava no veículo. Aduziu que a vítima reconheceu parte dos bens no interior do carro e a parte que foi abandonada no quintal da residência. (fls. 252).

O policial militar Fabiano de Jesus Crotti corroborou a versão de seu colega de farda. Acrescentou que encontraram um veículo parado em frente a chácara com as portas abertas e que os réus estavam do lado do veículo. Categorizou que a ré Gabriela confessou que estava ali para furtar, havia deixado os indivíduos e deu uma volta até os outros indivíduos ligarem para ela ir buscar os objetos furtados (fls. 253).

São as provas dos autos.

A condenação é de rigor.

O réu Fernando confessou que estava no local para participar do furto, dando apoio para os outros dois indivíduos que não foram identificados nem encontrados, tendo em vista que fugiram do local com a chegada dos policiais.

A versão dos réus de que a ré Gabriela não participou da empreitada criminosa não prospera, eis que isolada nos autos, não sendo suficiente para infirmar as provas produzidas.

De fato, restou demonstrado que a ré Gabriela participou da empreitada desde o princípio, pois estava com o réu quando recolheram os comparsas e os deixaram na chácara a ser invadida, esperaram no veículo o chamado dos comparsas para recolhe-

los com o produto de furto e esteve presente quando os comparsas retiravam os bens e colocavam no interior do veículo.

Deve, assim, responder pelo crime cometido em concurso de agentes.

Ademais, como visto, a vítima disse ter recebido ligação na madrugada de vizinho que presenciou a empreitada criminosa e a participação dos acusados, sendo constatado o arrombamento de porta e lavrado o reconhecimento dos bens subtraídos.

Além disso, os policiais militares informaram com detalhes terem sido acionados, compareceram no local e avistaram os réus do lado de fora, com parte dos bens subtraídos no interior do veículo, além de mais dois indivíduos que conseguiram empreender fuga. Afirmaram que era noite e constataram o arrombamento da grade dos fundos e da porta de acesso à residência.

Lembre-se que agentes estatais nada lograriam ao imputar falsamente crime a pessoas inocentes, não havendo razão para se desconfiar da veracidade do que disseram em juízo, devidamente compromissados a dizer a verdade.

As circunstâncias existentes nos autos deixam claro que os réus em comunhão de esforços e unidade de desígnios com os dois indivíduos não identificados praticaram o crime de furto.

Como se sabe, em sede de crimes contra o patrimônio a apreensão do bem objeto do crime nas mãos do acusado, é indício de autoria e inverte o ônus da prova, impondo à Defesa demonstrar posse de boa-fé.

Nada sendo produzido, a presunção transforma-se em certeza de autoria. Isso porque, o ônus de produzir prova contrário ao que normalmente ocorre, é a da parte que alega o fato extraordinário, conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal. Vejamos:

“Em tema de delito patrimonial, a apreensão de coisa subtraída em poder do réu gera a presunção da sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justiça dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório” (TACRIM- AC- Rel. Passos de Freitas- BMJ 91/6).

“Não há que se falar em absolvição, se o conjunto probatório é firme e consistente em apontar o cometimento do furto pelo réu, já que a res furtiva apreendida em poder do agente, gera a presunção da responsabilidade penal, invertendo o ônus da prova, do qual não se desincumbiu a defesa”. (TJMG, 6ª Câmara Criminal, Apelação Criminal 1.0325.11.002028-7/001, da Comarca de Itamarandiba, de relatoria do Des. Rubens Gabriel Soares).

O delito restou consumado.

De fato, sendo certo que o furto protege não só a propriedade, mas também a posse e detenção, com o desapossamento (resultado naturalístico que acarreta dano à posse e detenção) cumprem-se os requisitos para que o crime se consume.

A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido.

“No que se refere à consumação do crime de furto, esta Corte Superior e o Supremo Tribunal Federal adotam a teoria da ‘apprehensio’, também denominada de amotio’, segundo a qual considera-se consumado o mencionado delito no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima, de modo que não é possível o reconhecimento da forma tentada,

na hipótese" (STJ HC 246331 / RS Rel. Min. Laurita Vaz Quinta Turma DJe 03/02/2014).

Assim, sendo certo que, no caso em análise, nada foi produzido pela Defesa, afasta-se a presunção de inocência.

A condenação, portanto, é de rigor com reconhecimento de furto qualificado pelo concurso de de duas ou mais agentes.

No entanto, apesar dos esforços da autoridade policial e polícia técnica, não foi possível a produção da prova pericial, tornando-se inviável a aplicação da qualificadora do arrombamento (fls.274 e 280).

Por fim, tratando-se de furto qualificado, incabível o aumento de pena pelo repouso noturno, conforme Tema 1087, do E. STJ (tema repetitivo).

Passo a dosar a pena.

Primeira fase. O réu Fernando ostenta maus antecedentes (autos nº 7000999-75.2008 - fls. 78) Portanto, aumento a reprimenda em 1/6.

Em relação à ré Gabriela fixo a pena base no mínimo cominado ao delito.

Segunda fase. O réu Fernando confessou o crime espontaneamente, razão pela qual sua pena deve retornar ao patamar raso.

Terceira fase. Nada a considerar (Tema 1087, do E. STJ).

Poderão dar início ao cumprimento de pena no regime aberto em razão da pena fixada, da baixa lesividade do fato, bem como do reconhecimento pelo E. STF do estado de coisas inconstitucional dos presídios brasileiros, devendo ser resguardado aos casos realmente graves o efetivo encarceramento dos condenados.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para CONDENAR os réus:

I) GABRIELA EDUARDA VITOR, já qualificada nos autos, como incurso no artigo 155, §4º, inciso IV (concurso de pessoas), do Código Penal, ao cumprimento de pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal.

II) FERNANDO BORGES CERQUEIRA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, §4º, inciso IV (concurso de pessoas), ao cumprimento de pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal.

Em relação à ré Gabriela substituo a pena privativa de liberdade por: a) uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária de um salário-mínimo, mediante depósito judicial, com destinação a ser definida nos termos das normas da Corregedoria do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; e b) uma multa no importe de 10 dias-multa, cada qual no mínimo legal.

Inviável a substituição em relação ao condenado FERNANDO por ostentar maus antecedentes.

Condeno os réus ao pagamento de custas processuais com base no art. 804 do CPP, no de valor de 100 UFESPs, conforme estabelecido no §9º do art. 4º da Lei Estadual n. 11.608/03.

Saliente-se que dentre as hipóteses de diferimento ou isenção não está incluída a miserabilidade. Neste sentido já se posicionou o E. Superior Tribunal de Justiça: “[...] não há se falar em isenção das custas judiciais, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, porquanto o art. 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas. No entanto, é possível a suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do que disciplina o art. 12 da Lei n.º 1.060/1950, devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das Execuções [...]” (HC 224.414/MG; Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze; 5ª Turma; Data de Julgamento: 25/09/2012).

Providencie-se a Serventia as comunicações necessárias. Arbitro os honorários ao defensor dativo no máximo previsto para esta fase processual, expedindo-se a competente certidão.

Fica autorizada a devolução do veículo apreendido ao legítimo proprietário ou representante legal pela autoridade policial, independentemente de pagamento de taxas. Eventuais restrições administrativas que impeçam a devolução não dizem respeito ao presente feito criminal, devendo ser discutidas em vias próprias. Autorizo, por fim, a devolução do aparelho de telefonia celular apreendido, cabendo à autoridade policial providenciar o necessário, mediante posterior comunicação a este juízo. Oficie-se, providencie-se o necessário.

Intime-se a vítima com cópia desta sentença (por mandado ou via postal, juntando-se comprovante nos autos)

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, arquivando-se os autos.

P.R.I

Araras, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA